



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus. Anak/2015PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa Anak: -----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK; -----
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/29 September 1997; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : DENPASAR; -----
Alamat Asal : BANYUWANGI, Jawa Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa Anak tidak ditahan dalam perkara ini; -----

Terdakwa Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya : BENNY HARYONO,SH., berdasarkan penunjukan Hakim tanggal 29 Juli 2015 Nomor 12/Pd.Sus.Anak/2015; -----

Terdakwa Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kakak kandungnya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps. tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus Anak/2015/PN.Dps, tanggal 8 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa Anak di persidangan; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat(1) ke-3, dan ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang-bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru DK 3617 A; --
- 1 (satu) buah anak kunci kontak; -----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa RBH;

4. Menetapkan supaya para terdakwa TERDAKWA ANAK dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa Anak, karena selain menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa Anak juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah di Gersik (Jawa); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan saksi RBH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa sendiri dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sebelum mengambil sepeda motor Honda Vario DK 3617 A pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saksi RBH dan terdakwa TERDAKWA ANAK (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengintai sebuah rumah kost dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor di rumah kost Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Selanjutnya saksi RBH berboncengan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK menuju ke warnet di Jalan Tukad Irawadi Panjer lalu memarkir sepeda motornya, lalu sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dan saksi RBH berjalan kaki menuju rumah kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut lalu saksi RBH masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi, setelah berada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



tempat parkir tanpa seijin saksi M.ADE BUSAERI IVAN, saksi RBH langsung menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut keluar dari tempat parkir, dan sesampainya di luar parkir, terdakwa membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai di Jalan Tukad Irawadi, dan di depan warnet terdakwa dan saksi RBH bertemu dengan saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN, lalu saksi RBH meminta tolong kepada saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN untuk membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai ke Jalan Ceningan Sari. Kemudian terdakwa bersama saksi RBH membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut ke rumah MARTINI di Jalan Palapa dan sesampainya disana terdakwa membongkar sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A pada bagian dek depan untuk dicari kabelnya guna menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah hidup sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A milik saksi M.ADE BUSAERI IVAN tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi RBH ke bedeng saksi SAKBAN untuk dijual kepada SAKBAN yang mana plat sepeda motor Honda vario Hitam Biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A telah dibuka sebelumnya oleh terdakwa, lalu saksi RBH pulang berjalan kaki ke Jalan Ceningan Sari Sesetan; -----

- Bahwa kemudian saat saksi SAKBAN terbangun pada hari Senin tanggal 30 Maret A 2015, sekitar pukul 05.30 wita dan melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dibedengnya di Jalan Palapa XIV Sesetan Denpasar Selatan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya lalu saksi SAKBAN menelpon saksi AHMAD MUKMIN YUSUP menanyakan siapa yang menaruh



sepeda motor tersebut yang dijawab tidak tahu oleh saksi AHMAD MUKMIN YUSUP, kemudian sekitar pukul 12.00 wita saksi AHMAD MUKMIN YUSUP pulang ke tempat kostannya datang terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dibedeng adalah miliknya dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi AHMAD MUKMIN YUSUP menghubungi SAKBAN dan memberitahukan bahwa RBH datang minta uang motor yang ada di bedeng Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi SAKBAN bilang tidak punya uang dan karena saksi AHMAD MUKMIN YUSUP memberikan pinjaman uang tersebut kepada SAKBAN, sehingga saksi SAKBAN membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam biru yang dibawa saksi RBH tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi AHMAD MUKMIN YUSUP kepada saksi RBH;

- Bahwa setelah saksi RBH menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, saksi RBH membagi uang tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi RBH mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi SAKBAN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD MUKMIN YUSUF sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RBH tersebut saksi korban M.ADE BUSAERI IVAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. ADE BUSAERI IVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Tukad Irawati Gg IV/3X Panjer, Kec Denpasar Selatan saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam biru DK 3617 A miliknya telah hilang;
- Bahwa kerugian saksi seharga Rp 8.000.000,-; karena mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara memberi seharga Rp 8.000.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh RBH dan TERDAKWA ANAK untuk membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 3617 A pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Tukad Buaji, Kec Denpasar Selatan, saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut bersama teman saksi NGURAH BAGUS TRIBUANAWAN Alias BAGUS sampai di jalan Ceningan Sari di depan pohon beringin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I NENGAH RAI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama I NYOMAN ALIT SUDARSANA telah menangkap RAKA BAGUS HERDANAI Alias COLEK di Pelabuhan Benoa dalam kapal Sembilan pilar, sedangkan TERDAKWA ANAK di perumnas Denpasar pada tanggal 15 April 2015 sekitar jam 04.30 wita; ----
- Bahwa saksi menangkap mereka berdasarkan laporan M ADE BUSAERI IVAN yang telah mengaku kehilangan sepeda motor Honda Vario hitam biru;

- Bahwa menurut pengakuan RBH dan TERDAKWA ANAK, mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara RBH dan TERDAKWA ANAK masuk ke tempat sepeda motor diparkir, setelah berada di tempat parkir sepeda motor langsung ditarik keluar dari parkir sesampainya diluar TERDAKWA ANAK membantu mendorong sampai di rumah tante MARTINI, lalu disana sepeda motor dibongkar pada bagian dek depa untuk dicari kabeknya guna menghidupkan sepeda motor itu, setelah hidup dibawa ke bedeng SAKBAN untuk dijual kepada SAKBAN dengan harga Rp 1.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

4. Saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama I NYOMAN ALIT SUDARSANA telah menangkap RAKA BAGUS HERDANAI Alias COLEK di Pelabuhan Benoa dalam kapal Sembilan pilar, sedangkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK di perumnas Denpasar pada tanggal 15 April 2015 sekitar jam 04.30 wita; ----

- Bahwa saksi menangkap mereka berdasarkan laporan M ADE BUSAERI IVAN yang telah mengaku kehilangan sepeda motor Honda Vario hitam biru;

- Bahwa menurut pengakuan RBH dan TERDAKWA ANAK, mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara RBH dan TERDAKWA ANAK masuk ke tempat sepeda motor diparkir, setelah berada di tempat parkir sepeda motor langsung ditarik keluar dari parkir sesampainya diluar TERDAKWA ANAK membantu mendorong sampai di rumah tante MARTINI, lalu disana sepeda motor dibongkar pada bagian dek depa untuk dicari kabeknya guna menghidupkan sepeda motor itu, setelah hidup dibawa ke bedeng SAKBAN untuk dijual kepada SAKBAN dengan harga Rp. 1.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

5. Saksi RBH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 01.30 wita di tempat kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV no 3X panjer, RBH dan TERDAKWA ANAK bersama mengambil sepeda motot Honda Vario warna hitam biru DK 3617 A, milik M ADE BUSAERI IVAN; -----
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Honda Vario DK 3617 A tersebut RBH dan TERDAKWA ANAK telah mengintai sebuah rumah kost dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor di rumah kost Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Selanjutnya RBH berboncengan dengan TERDAKWA ANAK



menuju ke warnet di Jalan Tukad Irawadi Panjer lalu memarkir sepeda motornya, lalu sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dan TERDAKWA ANAK berjalan kaki menuju rumah kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut lalu RBH masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, sedangkan TERDAKWA ANAK menunggu diluar sambil mengawasi situasi, setelah berada di tempat parkir tanpa seijin saksi M.ADE BUSAERI IVAN, RBH langsung menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut keluar dari tempat parkir, dan sesampainya di luar parkir TERDAKWA ANAK membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai di Jalan Tukad Irawadi, dan di depan warnet saksi RBH dan TERDAKWA ANAK bertemu dengan saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN, lalu RBH meminta tolong kepada saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN untuk membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai ke Jalan Ceningan Sari, dan sampai di Jalan Ceningan Sari tersebut RBH baru memberitahu kepada NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian sehingga saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN kaget lalu meninggalkan RBH dan TERDAKWA ANAK. Kemudian RBH bersama TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut ke rumah MARTINI di Jalan Palapa dan sesampainya disana sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A dibongkar oleh TERDAKWA ANAK pada bagian dek depan untuk dicari kabelnya guna menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah hidup sepeda motor Honda Vario

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A milik saksi M.ADE BUSAERI IVAN tersebut dibawa oleh RBH dan TERDAKWA ANAK ke bedeng saksi SAKBAN untuk dijual kepada SAKBAN. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2015 sekitar jam 16.30 wita RBH ke tempat YUSUF untuk mengambil uang dan diberikan uang Rp 1.000.000,- oleh YUSUF, kemudian, RBH membagi uang tersebut yang mana saksi TERDAKWA ANAK mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), RBH mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 01.30 wita di tempat kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV no 3 x panjer terdakwa TERDAKWA ANAK bersama RBH mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 3617 A, milik M ADE BUSAERI IVAN; -----
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Honda Vario DK 3617 A tersebut RBH dan terdakwa TERDAKWA ANAK telah mengintai sebuah rumah kost dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor di rumah kost Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Selanjutnya RBH berboncengan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK menuju ke warnet di Jalan Tukad Irawadi Panjer lalu memarkir sepeda motornya, lalu sekitar pukul 01.30 wita RBH dan terdakwa TERDAKWA ANAK berjalan kaki menuju rumah kost di Jalan Tukad Irawadi Gg IV No 3X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut lalu RBH masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK menunggu diluar sambil mengawasi situasi, setelah berada di



tempat parkir tanpa seijin saksi M.ADE BUSAERI IVAN , RBH langsung menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut keluar dari tempat parkir, dan sesampainya di luar parkir terdakwa TERDAKWA ANAK membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai di Jalan Tukad Irawadi, dan di depan warnet RBH dan terdakwa TERDAKWA ANAK bertemu dengan saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN, lalu RBH meminta tolong kepada saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN untuk membantu mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut sampai ke Jalan Ceningan Sari, dan sampai di Jalan Ceningan Sari tersebut RBH baru memberitahu kepada NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian sehingga saksi NGURAH BAGUS ARYA TRIBUANA dan saksi FIRMAN HADI JUNIAWAN kaget lalu meninggalkan RBH dan TERDAKWA ANAK. Kemudian RBH bersama terdakwa TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A tersebut ke rumah MARTINI di Jalan Palapa dan sesampainya disana sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A dibongkar oleh terdakwa TERDAKWA ANAK pada bagian dek depan untuk dicari kabelnya guna menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah hidup sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan nomor kendaraan DK 3617 A milik saksi M.ADE BUSAERI IVAN tersebut dibawa oleh RBH dan terdakwa TERDAKWA ANAK ke bedeng saksi SAKBAN untuk dijual kepada SAKBAN dan keesokan harinya tanggal 1 April 2015 sekitar jam 17.30 wita RBH memberikan terdakwa TERDAKWA ANAK uang sebesar Rp 500.000,- dan RBH juga mendapatkan bagian sebesar Rp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru DK 3617 A; -----
- 1 (satu) buah anak kunci kontak; -----

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa Anak membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 01.30 Wita, Terdakwa Anak bersama saksi RBH (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 3617 A yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; -----
2. Bahwa setelah berada dalam kekuasaannya, Terdakwa Anak bersama saksi RBH selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Palapa Sesetan dan kemudian menjualnya kepada saksi Sakban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), hasil penjualan mana kemudian dibagi rata oleh Terdakwa Anak dan saksi RBH, yaitu masing-masing mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
3. Bahwa Terdakwa Anak bersama saksi RBH mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Made Busaeri Ivan selaku pemiliknya; -----



4. Bahwa Terdakwa Anak bersama saksi RBH mengambil sepeda motor tersebut adalah atas kehendak dan keinsyafan yang sama, dimana sebelumnya dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa bersama saksi RBH telah mengintai untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut;
-

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Pencurian;
-
-

2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;
-

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; -----

Ad. 1. Tentang Unsur Pencurian : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak TERDAKWA ANAK adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa anak dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa anak sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa anak; -----

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah perbuatan dengan mana pelaku telah meletakkan sesuatu barang di dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sehingga barang itu lepas dari kekuasaan pemiliknya yang sah; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 01.30 Wita, Terdakwa Anak bersama saksi RBH (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 3617 A milik saksi Made Busaeri Ivan yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Terdakwa Anak bersama saksi RBH membawanya ke Jalan Palapa Sesetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, dengan perbuatan Terdakwa Anak dan saksi RBH mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut jelas telah mengakibatkan sepeda motor itu lepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan saksi Made Busaeri Ivan selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak : -----

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ini mengandung arti sebagai tujuan yang dikehendaki dari dan dengan melakukan perbuatan mengambil “sesuatu barang”, yaitu agar pelaku dapat berbuat bebas atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya yang sah sehingga merupakan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, setelah mengambil dan menguasai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3617 A sebagaimana dipertimbangkan di muka, Terdakwa Anak bersama saksi Raka Bagus Herdani kemudian menjualnya kepada saksi Sakban dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan sepeda motor tersebut, maka jelas Terdakwa Anak bersama saksi RBH telah berbuat bebas atasnya seolah-olah adalah pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Anak bersama saksi RBH mengambil dan berbuat bebas dengan menjual sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin dan melanggar hak subyektif saksi Made Busaeri Ivan selaku pemiliknya yang sah, hal mana berarti bahwa perbuatan Terdakwa Anak bersama saksi RBH tersebut adalah melanggar tanpa alas atau title hukum sah yang oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa anak; -----

Ad. 2. Tentang Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang
berhak : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari disini adalah
sebagaimana disebut dalam pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari
terbenam dan waktu matahari terbit, waktu mana dalam praktik peradilan adalah
pada jam 18.00 sampai dengan jam 06.00; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang
dipergunakan sebagai tempat tinggal atau berdiam sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah
suatu pekarangan yang sekelilingnya tanda-tanda batas yang jelas dan nyata; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan
sebagaimana terurai di muka, Terdakwa Anak bersama saksi Raka Bagus
Herdani mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3617 A
tersebut pada hari pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 01.30
Wita, Terdakwa Anak bersama saksi RBH (diperiksa dalam perkara terpisah)
telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nomor
Polisi DK 3617 A milik saksi Made Busaeri Ivan yang saat itu sedang terparkir di
halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X
Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 Wita adalah waktu yang berada
diantara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wita yang berarti waktu ketika
Terdakwa Anak bersama saksi RBH mengambil sepeda motor tersebut adalah
pada waktu malam hari; -----

Menimbang, bahwa halaman rumah kost adalah pekarangan yang
merupakan bagian dari rumah kost itu sendiri yang berarti dapat ditentukan
batasnya dan oleh karenanya merupakan pekarangan tertutup; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta bahwa sepeda motor Honda
Vario Nomor Polisi DK 3617 A tersebut diambil oleh Terdakwa Anak bersama
saksi RBH dari halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang
IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, hal mana
berarti bahwa Terdakwa anak bersama saksi RBH mengambilnya dengan



masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut diluar kehendak pemilik yang berhak atasnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa anak; -----

Ad. 3. Tentang Unsur dilakukan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kehendak, tujuan atau keinsyafan yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa Anak bersama saksi RBH telah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kesepakatan mana telah didahului dengan mengintai rumah kost tersebut terutama mengenai keberadaan sepeda motor yang terparkir di halamannya; -----

Menimbang, bahwa dengan mengetahui ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kost tersebut, maka dengan berbagi tugas, saksi RBH masuk kedalam dan mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3617 A yang terparkir di halaman rumah kost tersebut, sedangkan Terdakwa anak berada diluar mengawasi manakala ada yang memergoki; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan di atas, maka ditunjuk bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut diambil secara bersama-sama oleh Terdakwa Anak dengan saksi RBH yang dalam konstruksi hukumnya Terdakwa Anak berbuat sebagai orang yang turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa Anak dengan saksi Raka Bagus Herdani secara bersama-sama atas dasar tujuan atau kehendak dan keinsyafan yang sama telah mengambil sepeda motor honda Vario dari halaman rumah kost yang terletak di Jalan Tukad Irawadi Gang IV Nomor 3 X Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4e KUH.Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa Anak. Dalam hal ini, Terdakwa Anak dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa anak dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan kesalahannya tersebut serta dalam kerangka pemenuhan pembinaan Terdakwa selaku anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa anak akan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah anak yang bermasalah dengan hukum akan dikenai pidana atau dikenai tindakan, maka semua itu haruslah diletakkan dalam kerangka penerapan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil penelitiannya dalam Surat Penelitian Kemasyarakatan Nomor W20.PAS.EBDP.PK.01.05.10-2082 tanggal 5 Mei 2015 diterangkan bahwa, selain Terdakwa anak sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan keluarga juga sudah tidak sanggup mengawasi Terdakwa Anak, selanjutnya disarankan agar Terdakwa Anak dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijalani di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak) di Gianyar, Karang Asem; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga diterangkan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang terurai di atas, ternyata sebelumnya Terdakwa anak telah terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang sama yang kesemuanya dapat terwujud karena Terdakwa Anak sudah lama lepas dari pengawasan serta tidak dapat lagi diawasi orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari rekam perilaku menyimpang Terdakwa Anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas diperlukan adanya upaya restorasi atas perilaku menyimpang Terdakwa anak tersebut, upaya mana adalah pengawasan dan pembinaan yang terukur yang dengan itu diharapkan Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut justru kontra produktif dengan masa depannya yang harus dipersiapkandari sejak sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan tujuan restorasi dengan pengawasan dan pembinaan tersebut, maka menurut Hakim, ultimum remedium Terdakwa anak harus dijatuhi pidana untuk mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana menurut Hakim adalah untuk memenuhi kepentingan terbaiknya sebagai anak, karena dengan pidana yang demikian diharapkan Terdakwa anak dibina dan mendapat pembinaan secara konstruktif untuk dipersiapkan serta oleh karenanya siap menjadi generasi pembangunan di masa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang secara sah dikuasai oleh hak milik, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4e KUHPidana dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 3617 A; ----
 - 1(satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan , pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, oleh Beslin Sihombing,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , dengan dibantu oleh NI Nengah Karang,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini,SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh keluarganya dan Pembimbing Kemasyarakatan. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m

NI NENGAH KARANG, SH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Catatan dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 12 /Pid.Sus. Anak/2015/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG.SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus. Anak /2015/PN.Dps.